

关于第66443768号“戈德万能”商标

驳回复审决定书

商评字[2024]第0000087223号

申请人：石家庄亚信文具有限公司

申请人对我局驳回其第66443768号“戈德万能”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

经复审查明：至本案审理时，驳回决定中引证的第60944781、60947278号“戈德”商标、第65093993号“戈德型 GEDEXING”商标经注册申请审查程序决定予以驳回，上述引证商标已属无效商标，已不能成为申请商标的在先权利障碍。驳回决定中引证的第66205517号“戈德能 GEDENENG”商标经注册申请审查程序决定在粉笔、绘画材料、建筑模型商品上予以初步审定并公告，在其余商品上予以驳回，现处于异议程序中。第53079365号“戈德印”商标经异议程序决定在建筑模型商品上准予注册，在其余商品上不予注册，目前已为有效注册商标。

经复审认为，申请商标指定使用的文具等商品与第66205517号“戈德能 GEDENENG”商标、第53079365号“戈德印”商标分别指定使用的粉笔、绘画材料、建筑模型商品功能用途不同，未构成类似商品。若申请商标与上述引证商标同时使用在各自指定商品上尚不致于引起消费者的混淆、误认，未分别构成使用在类似商品上的近似商标。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条的规定，我局决定如下：

申请商标在文具等复审商品上的注册申请予以初步审定。

合议组成员：王翌伟

邵燕波

张颖

2024年04月02日